

行政院環境保護署 函

機關地址：100 台北市中華路1段41號
承辦單位：廢管處 承辦人：張主牧
電話：02-23117722 分機：2633



23145

台北縣新店市寶橋路48號6樓之3

受文者：台灣資源再生協會

發文日期：中華民國95年4月13日

發文字號：環署廢字第0950025476號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關 貴會就零廢棄政策理念之推行，針對「廢棄物清理法及資源回收再利用法二法合一」草案，提出修法意見乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴會95年3月30日資再字第95033001號函。
- 二、有關社團法人台灣法學會草擬之條文草案及其召開之說明會、公聽會，係本署委託該會辦理94年度「配合廢棄物零廢棄政策檢討研修合併廢棄物清理法及資源回收再利用法」專案計畫工作項目之一，該會草擬之條文草案為本署未來研修合併廢棄物清理法及資源回收再利用法之參考，尚非最終陳報行政院之條文草案亦尚未進入草案公聽階段，先予敘明。
- 三、來函提出修法意見包含巴塞爾公約對廢棄物之定義闡述、日本採行廢棄物與循環資源分別立法制度、歐盟新版之廢棄物指令擬增加條文將循環資源排除於廢棄物之外及OECD採取「綠色管制程序」及「琥珀色管制程序」對於資源與廢棄物依環境風險高低加以區別及不同管理方式等

建議，本署已錄案並列為後續修正草案或相關子法之重要參考。

- 四、後續研修二法合一草案時，將參酌計畫中辦理之 15 場說明會、公聽會各方意見；彙整署內、署外目的事業主管機關之建議及各公會來函之修正意見；考量法規實務面及執行面之可行性並符合本國國情及儘量維持現有產業運作模式；同時研擬完善之相關配套措施並給予足夠之緩衝期，以減少法規修正之衝擊。俟本署研修之草案版本完成後，將依法制作業程序辦理研商會、公聽會，提供業界充分溝通與磋商之機會並廣納各方意見，再行辦理後續報院相關事宜。



正本：台灣資源再生協會

副本：立法院衛生環境及社會福利委員會、行政院衛生署、內政部(營建署)、教育部、經濟部、行政院農業委員會、行政院國家科學委員會(科學工業園區管理局)、台灣區資源再生工業同業公會、台灣區金屬資源再生工業同業公會

署長張國龍

本案依照分層負責規定
授權單位主管決行